

【徐涛】2027 考研政治强化班-课程复盘笔记

习近平新时代中国特色社会主义思想概论

全面依法治国

【复盘笔记说明】

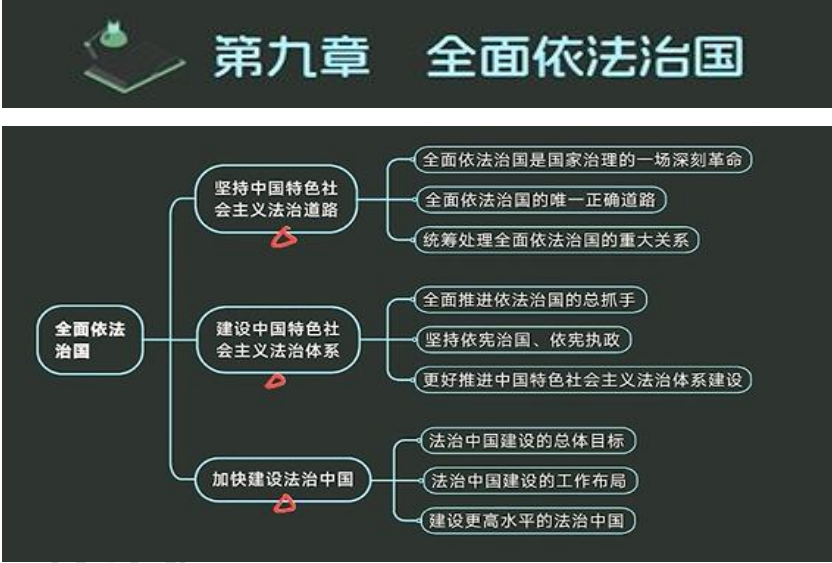
课堂中，徐涛老师会将考点定义为两类：

【重点】（徐涛老师会详细讲解，同学们课后务必反复琢磨）

【非重点】（徐涛老师会在讲解过程中直接略过，本笔记也不会列出）

注：自 2026 考研起，分析题的命题范围大大增加，这需要我们更加注重学习的全面性。

《核心考案》P232-P237，考点 79-考点 87

考点与时间节点	课件内容	重难点提要
课前引入 00:00~01:37	 第九章 全面依法治国 - 坚持中国特色社会主义法治道路 - 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命 - 全面依法治国的唯一正确道路 - 统筹处理全面依法治国的重大关系 - 建设中国特色社会主义法治体系 - 全面推进依法治国的总抓手 - 坚持依宪治国、依宪执政 - 更好推进中国特色社会主义法治体系建设 - 加快建设法治中国 - 法治中国建设的总体目标 - 法治中国建设的工作布局 - 建设更高水平的法治中国	1. 共有三个方面的内容，中特法治道路、中特法治体系以及如何做。 2. 知识点与思修第六章有重复，因此学过的就复习一下，新知识重点讲。
考点 79 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命 01:38~03:44	考点 79 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命 考点 79 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命 法治是中国式现代化的重要保障。法治是治国理政的基本方式。历史和现实告诉我们，法治兴则国兴，法治强则国强。什么时候重视法治、法治昌明，什么时候就国泰民安；什么时候忽视法治、法治松弛，什么时候就国乱民怨。全面依法治国，必须始终坚持正确方向，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。 1. 法律是治国理政最最重要的规矩	1. “重要保障”这个说法，它的答案不具有唯一性。通常某项制度、某项体制机制都可以作为重要保障。 ①法治是治国理政的基本方式 ②德治是治国理政的重要方式

2. 社会主义法治国家建设取得历史性成就

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央加强对全面依法治国集中统一领导，完善顶层设计，全面依法治国总体格局基本形成。

2. 全面依法治国总体格局基本形成，是完成时。

考点 80 全面依法治国的 唯一正确道路

03:45~09:41

考点 80 全面依法治国的唯一正确道路

1. 中国特色社会主义法治道路的核心要义

中国特色社会主义法治道路的核心要义，就是要坚持党的领导，坚持中国特色社会主义法治理论。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证。中国特色社会主义制度是中国特色社会主义法治体系的根本制度基础，是全面推进依法治国的根本制度保障。中国特色社会主义法治理论是中国特色社会主义法治体系的理论指导和学理支撑，是全面推进依法治国的行动指南。

2. 中国特色社会主义法治道路的基本原则

2. 中国特色社会主义法治道路的基本原则

坚持和拓展中国特色社会主义法治道路是一个深入探索和不断实践的过程，必须牢牢把握核心要义，毫不动摇坚持以下原则。

第一，坚持中国共产党的领导。党的领导是中国特色社会主义法治之魂，是我们的法治同西方资本主义国家的法治最大的区别。

1. 相应的“帽子”：

- (1) 党的领导——最根本的保证；
- (2) 中国特色社会主义制度——根本制度保障；
- (3) 中国特色社会主义法治理论——行动指南、指引、遵循。

2. “党与其他党的区别”：

- (1) 三大优良作风；
 - (2) 人民至上；
 - (3) 勇于自我革命。
- 注意：单选题选第三个“勇于自我革命”，多选题三个都选。

党区别于其他党的区别 { 三大优良作风
人民至上
勇于自我革命

中国式现代化
区别于
西方现代化：共同富裕

3. 中国式现代化区别于西方现代化最显著的标志：共同富裕。

第二，坚持以人民为中心。推进全面依法治国，根本目的是依法保障人民权益。要加强人权法治保障，深化法治领域改革，健全人权法治保障机制，实现尊重和保障人权在立法、执法、司法、守法全链条、全过程、全方位覆盖，让人民群众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一宗司法案件中都感受到公平正义。

第三，坚持法律面前人人平等。平等是社会主义法律的基本属性。任何组织和个人都必须尊重宪法法律权威，都必须在宪法法律范围内活动，都必须依照宪法法律行使权力或权利、履行职责或义务，都不得有超越宪法法律的特权。必须维护国家法治统一、尊严、权威，切实保证宪法法律有效实施。必须以规范和约束公权力为重点，加大监督力度，做到有权必有责、用权受监督、违法必追究。

第四，坚持依法治国和以德治国相结合。法安天下，德润人心。国家和社会治理需要法律和道德共同发挥作用。必须坚持一手抓法治、一手抓德治，既重视发挥法律的规范作用，又重视发挥道德的教化作用，以法治体现道德理念、强化法律对道德建设的促进作用，以道德滋养法治精神、强化道德对法治文化的支撑作用，实现法律和道德相辅相成、法治和德治相得益彰。

	 第五，坚持从中国实际出发。从中国实际出发，就是要突出法治的中国特色、实践特色、时代特色。要传承中华优秀传统文化，总结和运用党领导人民探索社会主义法治道路的成功经验，围绕社会主义法治建设重大理论和实践问题，推进法治理论创新。坚持从中国实际出发	4. 法治和德治相互促进、相互支撑。
考点 81 统筹处理全面依法治国的重大关系 09:42~13:39	考点 81 统筹处理全面依法治国的重大关系 1. 正确处理政治和法治的关系 政治和法治相互依存，相互作用，密不可分。法治当中有政治，没有脱离政治的法治。党和法的关系是政治和法治关系的集中反映，是全面依法治国的一个根本问题。党的领导和社会主义法治是一致的，社会主义法治必须坚持党的领导，党的领导必须依靠社会主义法治。离开了中国共产党的领导，中国特色社会主义法治体系、社会主义法治国家就建不起来。全面依法 2. 正确处理改革和法治的关系 改革和法治相辅相成、相伴而生。要在法治下推进改革，在改革中完善法治。深化改革须臾离不开法治的规范，法治建设必须紧跟改革开放的步伐。 3. 正确处理依法治国和以德治国的关系 法治和德治都是治国理政不可或缺的重要手段。法律是成文的道德，道德是内心的法律。法律和道德都具有规范社会行为、维护社会秩序的作用，在国家治理中都有其地位和功能。法治和德治不可分离、不可偏废，国家治理需要法律和道德协同发力。要在道德体系中体现法治要求，努力使道德体系同社会主义法律规范相衔接、相协调、相促进。要在道德教育中突出法治内涵，注重培育人们的法律信仰、法治观念、规则意识，引导人们自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任。 4. 正确处理依法治国和依规治党的关系 我们党要发挥依法治国和依规治党的互补性作用，确保党既依据宪法法律治国理政，又依据党内法规管党治党、从严治党。要正确处理党的政策和国家法律的关系，二者都是人民根本意志的反映，在本质上是一致的。党的政策是国家法律的先导和指引，是立法的依据和执法司法的重要指导，要通过法律保障党的政策有效实施。党的政策成为国家法律后，实施法律就是贯彻党的意志，依法办事就是执行党的政策，不能把二者对立起来、割裂开来。	1. 党与法的关系：二者高度统一、根本一致，不分大小。
考点 82 全面推进依法治国的总抓手 13:40~15:58	考点 82 全面推进依法治国的总抓手 习近平指出：“全面推进依法治国涉及很多方面，在实际工作中必须有一个总揽全局、牵引各方的总抓手，这个总抓手就是建设中国特色社会主义法治体系。”建设中国特色社会主义法治	1. 总抓手——建设中特法治体系。
考点 83 坚持依宪治国、依宪执政 15:59~16:40	考点 83 坚持依宪治国、依宪执政 宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现，是国家各种制度和法律法规的总依据，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力。建设社会主义法治国家，必须高度重视宪法在治国理政中的重要地位和作用，坚持依宪治国、依宪执政，把全面贯彻实施宪法作为首要任务。	

考点 84 更好推进中国特色社会主义法治体系建设 16:41~18:42	考点 84 更好推进中国特色社会主义法治体系建设 法治体系是国家治理体系的骨干工程。更好推进中国特色社会主义法治体系建设，必须加快形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系。 总结 & 扩展 13 中国特色社会主义法治体系建设 <table><tr><th>具体方面</th><td>1 完备的法律规范体系</td><td>2 高效的法治实施体系</td><td>3 严密的法治监督体系</td><td>4 有力的法治保障体系</td><td>5 完善的党内法规体系</td></tr><tr><th>有关说法</th><td>中国特色社会主义法治体系的前提，法治国家、法治政府、法治社会的制度基础</td><td>建设中国特色社会主义法治体系的重点</td><td>宪法法律有效实施的重要保障</td><td>全面依法治国的重要依托</td><td>中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容。把党内法规体系纳入中国特色社会主义法治体系，是我国法治区别于其他国家法治的鲜明特征</td></tr></table>	具体方面	1 完备的法律规范体系	2 高效的法治实施体系	3 严密的法治监督体系	4 有力的法治保障体系	5 完善的党内法规体系	有关说法	中国特色社会主义法治体系的前提，法治国家、法治政府、法治社会的制度基础	建设中国特色社会主义法治体系的重点	宪法法律有效实施的重要保障	全面依法治国的重要依托	中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容。把党内法规体系纳入中国特色社会主义法治体系，是我国法治区别于其他国家法治的鲜明特征	1. 相应的“帽子”： (1) 法律规范体系——前提； (2) 法治实施体系——重点； (3) 法治监督体系——重要保障； (4) 法治保障体系——重要依托； (5) 党内法规体系——本质要求、重要内容、鲜明特征。
具体方面	1 完备的法律规范体系	2 高效的法治实施体系	3 严密的法治监督体系	4 有力的法治保障体系	5 完善的党内法规体系									
有关说法	中国特色社会主义法治体系的前提，法治国家、法治政府、法治社会的制度基础	建设中国特色社会主义法治体系的重点	宪法法律有效实施的重要保障	全面依法治国的重要依托	中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容。把党内法规体系纳入中国特色社会主义法治体系，是我国法治区别于其他国家法治的鲜明特征									
考点 85 法治中国建设的总体目标 18: 43~20: 41	第三节 加快建设法治中国 考点 85 法治中国建设的总体目标 法治政府、法治社会全面建成。具体来说，就是到 2035 年，法治国家、法治政府、法治社会基本建成，中国特色社会主义法治体系基本形成，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，国家治理体系和治理能力现代化基本实现。	1. 中特法治体系： 2025 年——初步形成； 2035 年——基本形成。												
考点 86 法治中国建设的工作布局 20: 42~24: 20	考点 86 法治中国建设的工作布局 加快建设法治中国，必须坚持统筹兼顾、把握重点、整体谋划，更加注重系统性协同性。 1. 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进 依法治国是党领导人民治理国家的基本方式，必须保证人民在党的领导下，依照通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务，使国家各项工作依法进行。依法执政是新的历史条件下我们党执政的基本方式，党通过法定程序将党的主张上升为国家意志，领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，确保宪法法律实施。在法治状态下政府行为的基本原则和基本方式，依法行政的基本要求是合法行政，法定职责必须为、法无授权不可为，做到严格规范公正文明执法。依法治国、依法执政、依法行政 2. 坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设 法治政府 → 重点 法治社会 → 基础 法治国家 → 目标	1. 对应主体： 依法治国——人民； 依法执政——党； 依法行政——政府。 2. 法治国家、法治政府、法治社会三者关系： (1) 法治社会是基础； (2) 法治政府是重点； (3) 法治国家是目标。												

3. 坚持统筹推进国内法治和涉外法治

国内法治和涉外法治是法治中国建设的重要方面。要加快涉外法治工作战略布局，协调推进国内治理和国际治理，更好维护国家主权、安全、发展利益。加快形成系统完备的涉外法律法规体系，提升涉外执法司法效能。善于运用法治思维和法治方式，有效应对挑战、防范风险，综合利用立法、执法、司法等手段开展国际斗争，坚决维护国家核心利益。坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际法基本原则和国际关系基本准则。